



**PUTUSAN**

Nomor 600/Pid.B/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Saifudin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31/7 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Graha Bagasasi Blok F.3 No.3 Rt. 007/013  
Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibarusah  
Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irfan Saifudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 600/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **IRFAN SAIFUDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (delapan) Bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit TV LED 49" Inch merk TCL Warna Silver Hitam Model L49C2UL NO Seri 1804AIW135016O00093Dikembalikan kepada saksi ANTON
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IRFAN SAIFUDIN pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Perum Graha Bagasasi Blok F.3 No.3 Rt. 007/013 Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi Oleh karena sebagian para saksi berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cibinong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menatik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 1400 wib ketika terdakwa IRFAN SAIFUDIN sedang berada di rumah datang saksi, BELLA MASDA Als GATOT Bin H. DAHLAN (berkas terpisah)

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama temanya yang terdakwa tidak kenal dengan membawa 1 (satu) unit TV LED TCL ANDROID HARMAN/KARBON 49 inch warna siver hitam dengan nomor seri 1804ALW135016000093 yang dibungkus dengan kain seprei warna biru dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No.pol B-3922-RFZ warna hitam kemudian menaarkan 1 (satu) unit TV LED TCL tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa tidak mau kemudian saksi BELLA MASDA Als GATOT Bin H.DAHLAN (berkas terpisah) menurunkan harga menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun terdakwa tetap ngga mau kemudian diturunkan lagi menjadi Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tetap ngga mau yang akhirnya TV tersebut terdakwa beli seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) buah Remot Controlnya;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit TV LED TCL ANDROID HARMAN/KARBON 49 inch warna siver hitam dengan nomor seri 1804ALW135016000093 terdakwa beli kemudian akan dipasarkan kembali oleh terdakwa IRFAN SAIFUDIN dengan menggunakan akun Facebook SAPRIYATNA dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 19.51 wib ada yang chatingan supaya menurunkan harga TV tersebut kemudian terdakwa jawab "untungnya tipis" dan selanjutnya yang chatingan tersebut ingin melihat barangnya berupa TV kemudian terdakwa memberi alamat rumah dan ternyata yang datang adalah Petugas Kepolisian Polsek Klapanunggal kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Klapanunggal berikut barang bukti untuk proses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRFAN SAIFUDIN saksi koban ANTON RAHAYU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 480 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Saksi Anton Rahayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 dan baru diketahui sekitar pukul 10.00 Wib di Kp.Cipari RT.023/010 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit TV Led TCL Android Harman/Kardon 49 Inch warna Silver Hitam;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian Saksi sedang menginap di Kp.Cipari Rt.023/010 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian tersebut diberitahu oleh Ibu Kasiati yang mengatakan bahwa pintu rumah terbuka;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung pulang kerumah dan sampai dirumah Saksi lihat pintu depan sudah terbuka, kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan Saksi lihat isi rumah sudah berantakan dan 1 (satu) unit TV LED TCL ANDROID HARMAN/KARDON 49 Inch warna silver hitam yang dipasang ditembok sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi membuka Facebook Market Play Grup jual beli dan disitu ada yang menawarkan 1 (satu) unit TV LED TCL ANDROID HARMAN/KARDON 49 Inch warna silver hitam sesuai dengan milik Saksi yang hilang yang ditawarkan oleh Sdr.Terdakwa lokasi serang baru Cibarusah dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi membeli dengan harga Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa ada yang rusak yaitu pintu ada bekas congkelan;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya di daerah Bekasi;
- Bahwa (diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED TCL ANDROID HARMAN/KARBON 49 Inch warna silver hitam) yang adalah benar TV milik Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkan;

2.Saksi Enih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 diketahui sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Pak Anton yang berlokasi di Kp.Cipari Rt.023/010 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian karena pada saat Saksi lewat pintu rumah Pak Anton dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah melihat pintu rumah Pak Anton terbuka lalu Saksi mengecek kedalam rumah Pak Anton dan Saksi lihat barang-barang yang ada didalam rumah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi keluar rumah dan mencari tetangga dan bertemu Ibu Kasiati, kemudian Saksi memberitahukan ada kejadian pencurian di rumah Pak Anton;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Ibu Kasiati untuk memberitahukan kepada Pak Anton atau istrinya bahwa rumahnya telah dimasuki pencuri;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit TV LED TCL ANDROID HARMAN/KARDON 49 Inch warna silver hitam;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa sebelum Saksi masuk kedalam rumah tersebut, Saksi terlebih dulu memanggil pemilik rumah namun tidak ada orang dan rumah dalam keadaan kosong;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkan;

3.Saksi Kasiyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 baru diketahui sekitar pukul 10.00 Wib di Kp.Cipari Rt.023/010 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian di rumah Pak Anton;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut diberitahu oleh Ibu Enih yang mengatakan bahwa pintu rumah Pak Anton terbuka dan Saksi disuruh memberitahukan kepada Pak Anton melalui telphon bahwa rumahnya terjadi pencurian;
- Bahwa setelah itu Saksi menelphon istri Pak Anton yaitu Ibu Tri Ningsih dan memberitahukan bahwa rumahnya dimasukin maling;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit TV LED TCL ANDROID HARMAN/KARDON 49 Inch warna silver hitam;
- Bahwa Saksi ada masuk kedalam rumah Pak Anton diajak oleh Ibu Enih dan Saksi lihat didalam rumah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa rumah Pak Anton ada yang rusak yaitu pintu depan ada bekas congkelan;
- Bahwa Saksi dengan istri Pak Anton tidak ada hubungan apa-apa namun tetangga sejak tahun 2013;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut tidak ada pagarnya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit TV LED TCL ANDROID HARMAN/KARDON 49 inch warna silver hitam Nomor. Seri : 1804ALW135016000093 tidak dilengkapi surat garansi, buku panduan dan tidak menggunakan kardus pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa membeli TV tersebut dari Sdr.GATOT dengan harga Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Gatot sejak bulan Desember 2020 melalui Chatingan Facebook dalam hal jual beli barang elektronik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Sdr.Gatot datang kerumah Terdakwa, bersama dengan seorang temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan membawa 1 (satu) unit TV yang dibungkus dengan kain seprai warna biru dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah hitam dan menawarkan TV tersebut dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Terdakwa bilang tidak mau, lalu Sdr.Gatot menurunkan harganya menjadi Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan Terdakwa tidak mau, kemudian Sdr.Gatot menurunkan lagi harganya menjadi Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bilang lagi tidak mau, dan akhirnya TV tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) berikut dengan remot Controlnya;
- Bahwa setelah itu TV Terdakwa pasarkan lagi melalui akun Facebook SAPRIYATNA (Irfan) dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 19.51 Wib ada yang chatingan supaya menurunkan harga TV tersebut, dan Terdakwa jawab untungnya tipis, dan yang chatingan tersebut ingin melihat barangnya berupa TV, kemudian oleh Terdakwa dikasih alamat rumah dan setelah datang ternyata petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rasa curiga kalau TV tersebut merupakan hasil curian karena Sdr.Gatot sering menjual barang elektronik kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa usaha jual beli barang elektronik sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC12AF2CBI A/T (VARIO CW) dengan No.Pol. B-3922-FRZ Thn.2013 warna hitam No.Ka.MH1JFF1190K261628 No.SinJFF1E1262211 berikut STNK dan kunci kontak motor;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange;
- 1 (satu) unit Televisi Led 49 inch merk TCL Model L49C2UD dengan No.Seri 1804ALW135016000093;
- 1 (satu) buah seprei warna biru;
- 1 (satu) buah buku Panduan Televisi Led 49 inch merk TCL Model L49C2UD dengan No.Seri 1804ALW135016000093;
- 1 (satu) lembar kartu ganransi Televisi Led 49 inch merk TCL Model L49C2UD dengan No.Seri 1804ALW135016000093;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit TV LED TCL ANDROID HARMAN/KARDON 49 inch warna silver hitam Nomor. Seri : 1804ALW135016000093 tidak dilengkapi surat garansi, buku paduan dan tidak menggunakan kardus pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa membeli TV tersebut dari Sdr.GATOT dengan harga Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Gatot sejak bulan Desember 2020 melalui Chatingan Facebook dalam hal jual beli barang elektronik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Sdr.Gatot datang kerumah Terdakwa, bersama dengan seorang temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan membawa 1 (satu) unit TV yang dibungkus dengan kain seprai warna biru dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah hitam dan menawarkan TV tersebut dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Terdakwa bilang tidak mau, lalu Sdr.Gatot menurunkan harganya menjadi Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan Terdakwa tidak mau, kemudian Sdr.Gatot menurunkan lagi harganya menjadi Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bilang lagi tidak mau, dan akhirnya TV

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) berikut dengan remot Controlnya;

- Bahwa setelah itu TV Terdakwa pasarkan lagi melalui akun Facebook SAPRIYATNA (Irfan) dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 19.51 Wib ada yang chattingan supaya menurunkan harga TV tersebut, dan Terdakwa jawab untungnya tipis, dan yang chattingan tersebut ingin melihat barangnya berupa TV, kemudian oleh Terdakwa dikasih alamat rumah dan setelah datang ternyata petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa usaha jual beli barang elektronik sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### **Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

**Unsur karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal ini merupakan alternatif, sehingga apabila salah satu unsur saja yang terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang terpenting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asalnya dari kejahatan, dalam hal ini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari kejahatan apa ( misalnya : pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau yang lainnya, akan tetapi sudah cukup apabila, Ia (Terdakwa) patut dapat menyangkan / mengira, mencurigai bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Sdr.Gatot datang kerumah Terdakwa, bersama dengan seorang temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan membawa 1 (satu) unit TV yang dibungkus dengan kain seprai warna biru dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah hitam dan menawarkan TV tersebut dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Terdakwa bilang tidak mau, lalu Sdr.Gatot menurunkan harganya menjadi Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan Terdakwa tidak mau, kemudian Sdr.Gatot menurunkan lagi harganya menjadi Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bilang lagi tidak mau, dan akhirnya TV tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) berikut dengan remot Controlnya, setelah itu TV Terdakwa pasarkan lagi melalui akun Facebook SAPRIYATNA (Irfan) dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 19.51 Wib ada yang chatingan supaya menurunkan harga TV tersebut, dan Terdakwa jawab untungnya tipis, dan yang chatingan tersebut ingin melihat barangnya berupa TV, kemudian oleh Terdakwa dikasih alamat rumah dan setelah datang ternyata petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan diatas yang terpenting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asalnya dari kejahatan, dalam hal ini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa ( misalnya : pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau yang lainnya, akan tetapi sudah cukup apabila, Ia (Terdakwa) patut dapat menyangka / mengira, mencurigai bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”, dari uraian tersebut diatas tentunya Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa barang berupa berupa 1 (satu) unit TV LED TCL ANDROID HARMAN/KARDON 49 inch warna silver hitam Nomor. Seri : 1804ALW135016000093 tidak dilengkapi surat garansi, buku paduan dan tidak menggunakan kardus pembungkusnya, apalagi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun melakukan jual beli elektronik, dari hal tersebut pasti Terdakwa mengetahui kalau TV tersebut bukanlah milik dari Sdr. Gatot baik sebagian



maupun secara keseluruhan dengan demikian barang tersebut merupakan barang gelap, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindakannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh karena terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka beralasan hukum memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa tidak pernah memohon pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sementara Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED 49" Inch merk TCL Warna Silver Hitam Model L49C2UL NO Seri 1804AIW135016O00093, dikembalikan kepada saksi ANTON;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

Terdakwa telah merugikan merugikan orang lain ;

**Keadaan yang meringankan :**

Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP, serta Peraturan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Saifudin tersebut secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV LED 49" Inch merk TCL Warna Silver Hitam Model L49C2UL NO Seri 1804AIW135016O00093, dikembalikan kepada saksi ANTON;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Susi Pangaribuan, S.H., M.H. , Putu Mahendra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Susi Pangaribuan, S.H., M.H. dan Ruth Marina Damayanti SiregarSH.MH para Hakim Anggota, dibantu oleh Suprpti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Tri Antoro Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpti

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12